

Título III.
De los actos administrativos.

257. El contenido de los actos administrativos se ajustará a lo dispuesto:

- a) En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y por el ordenamiento jurídico.
- b) Por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquellos.
- c) En la Constitución y por el ordenamiento jurídica.
- d) En la Constitución, por el ordenamiento jurídico y lo que dicten sus normas de desarrollo.

258. De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

- a) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.
- b) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de esta, así como la adopción de medidas provisionales.
- c) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

259. Señale la respuesta incorrecta. En función del artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

- a) Los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados.
- b) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio.
- c) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.
- d) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

260. ¿Qué tipos de actos se motivarán de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias?

- a) Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos.
- b) Los actos de concurrencia competitiva.
- c) Las respuestas a y b son correctas.
- d) Las respuestas a y b son incorrectas.

261. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derechos:

- a) Los actos que no limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
- b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
- c) Las respuestas a y b son correctas.
- d) Las respuestas a y b son incorrectas.

262. A su juicio, ¿qué diferencias hay entre las potestades discrecionales y potestades regladas de la Administración?

- a) Las potestades regladas son aquellas en las que la actividad de la Administración se encuentra precisa y taxativamente establecida en la ley.
- b) Las potestades discrecionales implican Una facultad de opción de la Administración entre dos o más soluciones igualmente válidas según la ley.
- c) Las potestades discrecionales son aquellas potestades de la Administración que no pueden ser revisables ante la jurisdicción contencioso-administrativa ya que se ejecutan en el ejercicio de soberanía.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

263. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas deban ser motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

- a) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador.
- b) Los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador.
- c) Los actos que resuelvan procedimientos de responsabilidad patrimonial.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

264. Complete la siguiente frase con una de las cuatro opciones de respuesta. La relación de actos que deben ser preceptivamente motivados está expuesta en el artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- a) Treinta.
- b) Treinta y cinco.
- c) Cincuenta y tres.
- d) Treinta y seis.

265. Según el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán:

- a) Por escrito a través de medios telemáticos.
- b) Par medios telemáticos.
- c) Por medios electrónicos.
- d) Por escrito a través de medios electrónicos.

266. Señale la respuesta incorrecta. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias:

- a) Podrán refundirse en un único acto.
- b) Se especificarán las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.
- c) La refundición en un solo acto será acordada por el órgano competente.
- d) Deberán refundirse en un único acto.

267. En los casos en que los órganos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria:

- a) Se efectuará y firmará por el funcionario que la reciba oralmente expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede.

- b) Se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede.
- c) Se efectuará y firmará por el superior jerárquico del funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede.
- d) Deberá refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente.

268. En el caso que un órgano administrativo dictase resoluciones de forma verbal se deberá autorizar una relación de las mismas con expresión de su contenido por parte de:

- a) El órgano superior titular de la competencia.
- b) El titular de la competencia.
- c) El órgano inferior titular de la competencia.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

269. Las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común:

- a) Son nulas.
- b) Son anulables.
- c) Son ilegales.
- d) Son impugnables.

270. En relación a las disposiciones de carácter general (reglamentos), las resoluciones administrativas de carácter particular:

- a) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
- b) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que procedan de un órgano de igual o superior jerarquía.
- c) Que vulneren lo establecido en una disposición de carácter general serán anulables.
- d) Las respuestas a y c son correctas.

271. La inderogabilidad singular de los actos administrativos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se encuentre regulada en el:

- a) Artículo 97.
- b) Artículo 38.
- c) Artículo 98.
- d) Artículo 37.

272. La eficacia de los actos de las Administraciones Públicas quedará demorada cuando:

- a) Así lo exija el contenido del acto.
- b) Esté supeditada a su notificación.
- c) Esté supeditada a su Publicación o aprobación superior.
- d) Las respuestas anteriores son correctas.

273. Los actos de las Administraciones Públicas, se presumirán válidos y producirán efectos:

- a) Desde la fecha que se indique expresamente en cada acto.
- b) Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

- c) Siempre desde la fecha en que se dicten.
- d) Desde el siguiente a aquel en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

274. En virtud del artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos:

- a) Nunca.
- b) Excepcionalmente, cuando se dicte en sustitución de actos anulables.
- c) Cuando se produzca el supuesto de convalidación de actos administrativos.
- d) Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos anulados y cuando produzcan efectos favorables para el interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios ya existieran en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y está no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

275. Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración Pública distinta y aquella entienda que es ilegal:

- a) Podrá requerir a está previamente para que anule a revise el acto o acuerdo Con Ío dispuesto en la jurisdicción contencioso-administrativa.
- b) Si el requerimiento previo no es atendido, podrá interponer recurso contencioso- administrativo.
- c) Las respuestas a y b son correctas.
- d) Las respuestas a y b son incorrectas.

276. Cuando una Administración Pública tenga que dictar un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración Pública distinta, y aquella entienda que es ilegal, una vez puestas en marcha las opciones legales oportunas, el procedimiento para dictar resolución:

- a) Seguirá adelante.
- b) Quedara suspendido.
- c) Quedara anulado.
- d) Se retrotraerá al principio.

277. Señale la respuesta incorrecta. Toda notificación deberá contener según el artículo 40 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común:

- a) El texto íntegro de la resolución.
- b) La indicación si pone fin a la vía administrativa.
- c) Los antecedentes de la resolución.
- d) La expresión de los recursos que procedan.

278. Las notificaciones que, conteniendo el texto Integro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el artículo 40.2 surtirán efecto:

- a) A partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda.
- b) A partir del día siguiente en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda.
- c) A partir del día siguiente en que el interesado interponga cualquier recurso que proceda.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

279. ¿En qué plazo deberá ser cursada una notificación que traslade una resolución, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

- a) Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
- b) Al día siguiente de ser dictado el acto.
- c) Dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado,
- d) Dentro del plazo de diez días a partir del día siguiente en que el acto haya sido dictado.

280. ¿Qué deberá contener una notificación para que se entienda cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo establecido para ello?

- a) El texto íntegro y expresión de los recursos que procedan.
- b) El texto íntegro.
- c) El intento de notificación debidamente acreditado.
- d) Las respuestas b y c son correctas.

281. En la notificación de una resolución uno de los requisitos preceptivos es que debe expresar los recursos que, en su caso, procedan en:

- a) Vía administrativa.
- b) Vía judicial.
- c) Vía extraoficial.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

282. Los preceptos que afectan a las notificaciones de resoluciones y actos están contenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su artículo:

- a) Treinta y cinco.
- b) Cuarenta.
- c) Cuarenta y cinco.
- d) Cincuenta.

283. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación a las condiciones generales para la práctica de las notificaciones según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común?

- a) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
- b) Las notificaciones se practicarán indistintamente por medios escritos a electrónicos.
- c) Se podrán practicar notificaciones por medios no electrónicos cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante.
- d) Se podrán practicar notificaciones por medios no electrónicos cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.

284. ¿Quién podrá comunicar en cualquier momento a la Administración Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos?

- a) Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas.
- b) Todos los interesados.

- c) Los interesados que estén obligados a recibir notificaciones electrónicas.
- d) Todas las personas físicas.

285. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones serán válidas:

- a) Siempre que permita tener constancia del envío y recepción de las mismas.
- b) Siempre que permita tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma.
- c) Siempre que contengan los recursos que procedan y órgano ante el que hubieran de presentarse y plazos para interponerlos.
- d) Las respuestas b y c son correctas.

286. Si una notificación es realizada por distintos cauces, en papel y por medios electrónicos, se tomará como fecha de notificación:

- a) La que el interesado hubiera comunicado mediante la formalización del modelo normalizado correspondiente.
- b) Prevalecerá siempre la notificación hecha a través de medios electrónicos.
- c) Aquella que se produzca en primer lugar.
- d) En procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la que se realice por el medio señalado al efecto por aquel. En procedimientos iniciados de oficio por la Administración, la realizada a través de medios electrónicos.

287. Conforme al artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones:

- a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.
- b) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.
- c) No se exceptúa ninguna notificación de los medios electrónicos.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

288. En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, las Administraciones Públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística:

- a) El número de teléfono o dirección electrónica recogidos en el Padrón Municipal.
- b) El número de identificación del interesado recogido en el Padrón Municipal.
- c) Los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el Padrón Municipal.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

289. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la identificación adicional por parte de un interesado de un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo electrónico servirá para:

- a) Envío de notificaciones reguladas en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- b) Envío de avisos regulados en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

- c) Envío de citaciones reguladas en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- d) Las respuestas a y c son correctas.

290. Cuando un interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa:

- a) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio.
- b) Se dará por efectuado el trámite.
- c) Se seguirá el procedimiento.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

291. Las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos:

- a) De personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
- b) De personas jurídicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
- c) De personas físicas que por su especial relación profesional con la Administración sean más eficaces dichas notificaciones.
- d) Las respuestas a y b son correctas.

292. En relación a las notificaciones, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado:

- a) La notificación se realizará electrónicamente, a no ser que el interesado señale otro medio.
- b) La notificación se practicará por el medio señalado por el interesado.
- c) La notificación se practicará por el medio señalado por el Interesado. Esta notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración.
- d) La notificación se realizará en papel, a no ser que el interesado señale otro medio.

293. Las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o dirección de correo electrónico del interesado que este haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso:

- a) Impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
- b) No impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
- c) Depende del tipo de contenido de la notificación.
- d) Depende del desarrollo reglamentario de cada Administración Pública.

294. A su juicio, ¿se puede realizar una notificación a través de SMS o dirección de correo electrónico?

- a) Si, en virtud del artículo 41 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo Común.
- b) Solo si la dirección de correo electrónico ha sido habilitada para notificaciones oficiales.
- c) No, solo servirán para el envío de avisos electrónicos de notificación.
- d) Solo si el interesado ha autorizado recibir avisos y notificaciones electrónicas.

295. En relación con la práctica de las notificaciones en papel, cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica:

- a) Se adoptará ya este sistema para sus notificaciones en el futuro.
- b) Se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de las notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos.
- c) No variara el sistema que tenga adjudicado de notificación.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

296. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse este presente, podrá hacerse cargo:

- a) Cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su Identidad.
- b) Nadie, se anotará en el expediente el Intento de notificación junto con la hora y el día, y se repetirá por una sola vez para intentar notificar al interesado.
- c) Cualquier persona que se encuentre en el domicilio.
- d) Cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

297. En caso de que en el primer intento de notificación no haya sido posible entregar la misma, este se repetirá por una sola vez:

- a) En una hora distinta dentro de los tres días siguientes.
- b) No se repetirá de nuevo el intento de notificación, se anotará esta circunstancia en el expediente del procedimiento correspondiente y se continuará con las actuaciones.
- c) En una hora distinta dentro de los tres días siguientes, si el primer intento se ha realizado antes de las quince horas, deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación.
- d) Mediante anuncio Publicado en el BOE.

298. Según el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, todas las notificaciones que se practiquen en papel:

- a) Deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.
- b) Podrán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.
- c) Deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma obligatoria.
- d) Podrán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para completar el contenido de las mismas.

299. A los efectos previstos en la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, se entiende por comparecencia en la sede electrónica:

- a) La identificación del interesado en la sede electrónica.
- b) El acceso mediante certificado de seguridad a la sede electrónica.
- c) El acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

300. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en:

- a) El momento en que se produzca el acceso a su contenido.
- b) El momento que el interesado acceda a la sede electrónica.

- c) Las respuestas a y b son correctas.
- d) Las respuestas a y b son incorrectas.

301. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatoria, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando haya transcurrido un plazo desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Este plazo es de:

- a) 30 días naturales.
- b) 20 días naturales.
- c) 15 días naturales.
- d) 10 días naturales.

302. Señale la respuesta más completa. Según el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones por medios electrónicos se practicarán:

- a) A través de su comparecencia desde el Punto electrónico General de acceso de la Administración.
- b) Mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas.
- c) Mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante.
- d) A través de la dirección electrónica habilitada única.

303. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a las direcciones electrónicas habilitadas:

- a) Mediante la Dirección Electrónica Habilitada cualquier persona física o jurídica dispondrá de una dirección electrónica para la recepción de las notificaciones administrativas que por vía telemática pueda practicar las distintas Administraciones Públicas.
- b) Como receptor de notificaciones, este servicio tiene carácter gratuito.
- c) Asociado a la Dirección Electrónica Habilitada, su titular dispondrá de un buzón electrónico en el que recibirá las notificaciones electrónicas correspondientes a aquellos procedimientos a los que voluntariamente decida suscribirse.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

304. La normativa donde está desarrollada la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos está contenida en el:

- a) Real Decreto 1671/2016, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
- b) Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
- c) Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 22/2007, de 11 de junio, de acceso electrónica de los ciudadanos a los servicios públicos.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

305. Las Administraciones Públicas, en caso de que no haya sido posible notificar al interesado, podrán Publicar un anuncio en el Boletín de la Comunidad Autónoma o de la Provincia:

- a) Si, con carácter preceptivo después de que dicho anuncio haya sido Publicado en el BOE.
- b) En ningún caso, la Publicación de los anuncios, para que estos sean considerados válidos en Derecho, deberá ser exclusivamente a través del BOE.
- c) Si, previamente y con carácter facultativo, a la Publicación en el BOE.

- d) Solo podrá ser anunciado, aparte de en el BOE, en el tablón de edictos del Consulado o Sección Consular de la embajada correspondiente, en caso de que el último domicilio conocido fuera en el extranjero.

306. Además de la preceptiva Publicación en el BOE de las notificaciones que hayan resultado infructuosas podrán Publicarse anuncios facultativos en:

- a) El tablón de edictos del ayuntamiento del ultimo domicilio del interesado.
b) El tablón de edictos del consulado o sección consular de la embajada correspondiente.
c) Otras formas de notificación complementarias a través de los medios de difusión.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

307. ¿De los siguientes casos qué actos administrativos serán objeto de Publicación, surtiendo está Publicación los efectos de la notificación?

- a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad determinada de personas.
b) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas.
c) Cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos los interesados.
d) Las respuestas b y c son correctas.

308. ¿En qué casos de los siguientes los actos administrativos serán objeto de Publicación, surtiendo está Publicación los efectos de la notificación?

- a) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo.
b) Cuando se trate de actos integrantes de concurrencia competitiva.
c) Cuando se trate de un procedimiento sancionador.
d) Las respuestas a y b son correctas.

309. La Publicación de un acto administrativo deberá contener:

- a) Los mismos elementos que el artículo 50.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b) Los mismos elementos que el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c) Los mismos elementos que sean estipulados por el sistema de notificación.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

310. En los supuestos de Publicaciones de actos que contengan elementos comunes:

- a) Deberán Publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes.
b) Podrán Publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes.
c) Podrán Publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto.
d) Podrán Publicarse de forma conjunta los aspectos individuales, especificándose solamente los aspectos coincidentes de cada acto.

311. Cuando, por disposición legal o reglamentaria deba practicarse la Publicación de actos y comunicaciones en tablón de anuncios o edictos:

- a) Este trámite será ineludible.
b) Debe practicarse en el tablón de anuncios y edictos y, complementariamente, en el Diario oficial correspondiente.
c) Se entenderá cumplida por su Publicación en el Diario oficial correspondiente.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

312. En las convocatorias de determinados procedimientos deberán indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas Publicaciones de sus actos, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos. Estos procedimientos son:

- a) Las respuestas b y c son correctas.
- b) Procedimientos de concurrencia competitiva.
- c) Procedimientos selectivos.
- d) Procedimientos de convocatorias de subvenciones nominativas.

313. Las especificaciones que afectan a la Publicación de actos administrativos están contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su artículo:

- a) Treinta y cinco.
- b) Cuarenta.
- c) Cuarenta y cinco.
- d) Cincuenta.

314. En caso de que el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o Publicación pudiera lesionar derechos o intereses legítimos, se limitara a Publicar una somera indicación del contenido y lugar donde podrán comparecer los interesados:

- a) En el Boletín Oficial del Estado.
- b) En el Boletín de la Comunidad Autónoma o Provincia correspondiente.
- c) En el Diario oficial correspondiente.
- d) En el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos del ayuntamiento.

315. Cuando un órgano se limite a Publicar en el diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido de un acto, el lugar donde los interesados podrán comparecer y en el plazo que se establezca, se pretende conseguir:

- a) El conocimiento por los interesados del contenido íntegro del mencionado acto, sin lesionar sus derechos ni intereses legítimos.
- b) Tener constancia del conocimiento por los interesados del contenido íntegro de dicho acto.
- c) Proteger derechos o intereses legítimos de los interesados.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas,

316. Señale la respuesta incorrecta. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

- a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
- b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia y jerarquía.
- c) Los que tengan un contenido imposible.
- d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta.

317. Señale la respuesta incorrecta. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

- a) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
- b) Los actos presuntos o expresos contrarios al ordenamiento jurídico por lo que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
- c) Cualquier otro establecido expresamente en una disposición con rango de ley.

- d) Los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

318. Señale la respuesta incorrecta. Las disposiciones administrativas de las Administraciones Públicas son nulas de pleno derecho en los casos siguientes:

- a) Las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior.
- b) Las disposiciones administrativas que regulen materias reservadas a la ley.
- c) Las disposiciones administrativas que establezcan la retroactividad de disposiciones no favorables o restrictivas de derechos individuales.
- d) Los actos que incurran en defecto de forma del ordenamiento jurídico.

319. ¿Qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se dedica a los casos de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos?

- a) Artículo 43.
- b) Artículo 45.
- c) Artículo 47.
- d) Artículo 57.

320. Según el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas no son nulas de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas en los siguientes casos:

- a) Cuando sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta.
- b) Cuando sean constitutivos de infracción administrativa o se dicten como consecuencia de esta.
- c) Cuando sean contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
- d) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo.

321. La resolución por parte de un Delegado Territorial de la Consejería de Medio Ambiente de una comunidad autónoma en una materia competente del Delegado Territorial de la Consejería de Vivienda y Urbanismo de otra provincia de esa misma comunidad autónoma, da lugar a una incompetencia:

- a) Formal y territorial.
- b) Territorial.
- c) Material y territorial.
- d) Material y jerárquica.

322. La resolución por parte de un Delegado Territorial de la Consejería de Medio Ambiente de una comunidad autónoma en una materia competente del Delegado Territorial de la Consejería de Vivienda y Urbanismo de otra provincia de esa misma comunidad autónoma, da lugar a una:

- a) Nulidad relativa.
- b) Nulidad absoluta.
- c) Anulabilidad.
- d) Necesidad de convalidación.

323. Señale la respuesta incorrecta. Los actos de las Administraciones Públicas son anulables en los casos siguientes:

- a) Cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídica, incluso la desviación de poder.

- b) El defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados.
- c) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

324. Un defecto de forma en un acto administrativo determinará la anulabilidad de dicho acto:

- a) Cuando no sea subsanable.
- b) Cuando dé lugar a la indefensión de los interesados.
- c) Cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin.
- d) Las respuestas b y c son correctas.

325. Una actuación administrativa fuera del tiempo establecido:

- a) Implica la nulidad del acto.
- b) Implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
- c) No implica nulidad ni anulabilidad.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

326. Señale la respuesta correcta en relación con los límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos:

- a) La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.
- b) La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.
- c) Las respuestas a y b son correctas.
- d) Las respuestas a y b son incorrectas.

327. Según el artículo 50 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y en relación a la conversión de actos viciados:

- a) La conversión de actos viciados solo es posible con actos nulos.
- b) Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de este.
- c) La conversión de actos viciados solo es posible con actos anulables.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

328. Según el artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y en relación a la conservación de actos y trámites:

- a) La conservación de actos viciados solo es posible con actos nulos.
- b) La conservación de actos viciados solo es posible con actos anulables.
- c) El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

329. Conforme al artículo 51 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la conservación de actos y trámites de actos nulos será acordada por:

- a) El órgano autor del acto nulo.
- b) La jurisdicción contencioso-administrativa.
- c) El órgano que acordó la nulidad o anulo las actuaciones.
- d) El superior jerárquico del autor del acto nulo.

330. Señale la respuesta incorrecta, en relación con la convalidación:

- a) La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
- b) El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para la retroactividad de los actos administrativos.
- c) Si el vicio consistiera en incompetencia jerárquica, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.
- d) Si el vicio consistiera en incompetencia por razón de la materia, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.

SOLUCIONES

257	B	34
258	D	35
259	A	35
260	C	35
261	B	35
262	D	35
263	D	35
264	B	35
265	D	36
266	D	36
267	B	36
268	B	36
269	A	37
270	A	37
271	D	37
272	D	39
273	B	39
274	D	39
275	C	39
276	B	39
277	C	40
278	A	40
279	A	40
280	D	40

281	D	40
282	B	40
283	B	41
284	A	41
285	B	41
286	C	41
287	D	41
288	C	41
289	B	41
290	D	41
291	A	41
292	C	41
293	B	41
294	C	41
295	B	42
296	D	42
297	C	42
298	A	42
299	C	43
300	A	43
301	D	43
302	B	43
303	D	43 RD1671/2009, 6 de noviembre
304	B	43
305	C	44
306	D	44
307	D	45
308	D	45
309	B	45
310	C	45
311	C	45
312	A	45
313	C	45
314	C	46
315	D	46
316	B	47
317	D	47
318	D	47
319	C	47
320	B	47

Número pregunta	Respuesta correcta	Artículo Ley
321	C	47
322	B	47
323	D	48
324	D	48
325	B	48
326	C	49
327	B	50
328	C	51
329	C	51
330	D	52